

REGISTRO COMPLETO · 30 PERGUNTAS E RESPOSTAS

Lei nº 15.270/2025 — Tributação de Lucros e Dividendos

Conteúdo integral do material oficial da Receita Federal, organizado
para consulta e impressão.

MATERIAL DE ESTUDO · GILBERTO SENA · FONTE: RECEITA FEDERAL

ASPECTOS GERAIS DA LEI Nº 15.270/2025

1. Quais os objetivos da lei?

Decorre do PL nº 1.087/2025 (Poder Executivo). Amplia a faixa de isenção do IRPF e reduz a carga sobre rendas baixas/médias, institui tributação mínima sobre rendas elevadas. Objetivo: sistema mais progressivo, corrigindo distorções de isonomia.

2. Quais os principais elementos?

(i) Ampliação da faixa de isenção do IRPF; (ii) tributação anual de altas rendas para quem recebe acima de R\$ 600.000,00/ano; (iii) IRRF sobre lucros e dividendos pagos a não residente no Brasil.

3. A partir de quando vale?

Ampliação da isenção da PF e retenção de IRRF sobre dividendos (residentes >R\$50 mil/mês; não residentes sem piso): janeiro/2026. Regime anual de altas rendas (>R\$600 mil/ano): a partir do exercício 2027, ano-calendário 2026.

LUCROS E DIVIDENDOS – PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL

4. A distribuição será tributada pelo IRRF?

Sim, a partir de jan/2026, quando uma mesma PJ pagar a uma mesma PF residente lucros/dividendos que superem R\$50.000,00 em um mesmo mês — o IRRF incide sobre o valor total. Se o total anual de rendimentos superar R\$600.000,00, entra no regime anual de altas rendas (art. 16-A), podendo deduzir o IRRF já retido; se ficar abaixo, o IRRF retido pode ser restituído.

5. Qual a alíquota?

10% sobre a totalidade dos dividendos pagos por uma mesma PJ a uma mesma PF residente que superem R\$50.000,00/mês.

6. Qual o prazo de recolhimento?

Até o último dia útil do 2º decêndio do mês subsequente ao fato gerador (Lei nº 11.196/2005, art. 70, I, "e").

7. Há hipótese de afastamento da tributação?

Sim: pagamentos abaixo de R\$50.000,00/mês (qualquer ano de apuração); e lucros apurados até 2025, com distribuição aprovada até 31/12/2025, exigíveis na forma da legislação civil/empresarial, pagos conforme o ato de aprovação até 2028.

8. Quais requisitos para não retenção sobre lucros até 2025?

Aprovação pelo órgão competente até 31/12/2025 (em S.A., pela assembleia-geral — Lei nº 6.404/76; proposta da administração não basta). Lucros exigíveis nos termos legais, pagos conforme o ato de aprovação. Para lucros até 2024: aprovação até 31/12/2025 e pagamento até 2028. O valor aprovado deve ser registrado no passivo e não pode entrar no cômputo de juros sobre capital próprio (art. 9º, Lei nº 9.249/95).

9. Como atender ao prazo de 31/12/2025 sem balanço definitivo?

A empresa pode elaborar balanço intermediário/balancete (jan-nov/2025) e aprovar a distribuição com base nele até 31/12/2025. Se o balanço definitivo de 31/12/2025 for menor, a isenção se mantém, mas limitada ao resultado efetivamente apurado no ano. Os valores devem ser registrados no passivo e não entram no cômputo dos juros sobre capital próprio.

10. Vale para empresas do Simples Nacional?

Sim, mesma retenção de 10% a partir de jan/2026 para pagamentos acima de R\$50.000,00/mês. A isenção do art. 14 da LC nº 123/2006 deixou de valer para esse fim. A mesma regra de transição (Q7-9) se aplica.

11. Qual código de receita no DARF?

"1841 — IRRF — Lucros ou Dividendos" (art. 10, §4º, Lei nº 9.249/95, e art. 6º-A, Lei nº 9.250/95).

12. Capitalização de lucros sujeita-se ao IRRF?

Sim — capitalizar configura "emprego", hipótese de retenção, e entra no cômputo da tributação mínima de altas rendas. Lucros a uma mesma PF residente que no mês superem R\$50.000,00 e sejam incorporados a partir de 2026: tributados a 10%. Valor capitalizado pode ser somado ao custo de aquisição na Declaração de Ajuste Anual (ficha Bens e Direitos). A isenção do art. 10 da Lei nº 9.249/95 permanece válida para o IRPF na declaração anual.

13. Capitalização de lucros até 2025, aprovada em 2025, é tributada?

Não — se (i) resultado até 2025; (ii) distribuição aprovada até 31/12/2025; (iii) exigível nos termos legais conforme o ato de aprovação. Valores capitalizados são somados ao custo de aquisição da participação, atualizado na Declaração de Ajuste Anual.

14. Devolução de capital social após incorporação é tributada?

Sujeita a ganho de capital se o valor devolvido superar o custo de aquisição da participação. Não há prazo mínimo de permanência em capital na lei — mas reduções de capital simultâneas à incorporação, em desacordo com normas de Direito Privado, podem reverter a isenção original. O regime de altas rendas exclui rendimentos de ganho de capital, exceto os de bolsa/balcão organizado — logo essa devolução normalmente não entra no regime de altas rendas.

LUCROS E DIVIDENDOS — PESSOA FÍSICA/JURÍDICA NÃO RESIDENTE

15. A distribuição para não residente é tributada?

Sim, a partir de jan/2026, com retenção de IRRF pela pessoa jurídica pagadora.

16. Qual a alíquota?

10%.

17. E para países com tributação favorecida (alíquota <17%)?

A mesma alíquota de 10% se aplica.

18. Qual o prazo de pagamento?

Na própria data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa (Lei nº 11.196/2005, art. 70, I, "a").

19. Há hipótese de afastamento para estrangeiros?

Sim: lucros até 2025, com distribuição aprovada até 31/12/2025, pagos até 2028. Também: governos estrangeiros (com reciprocidade), fundos soberanos (art. 3º, §5º, Lei nº 11.312/2006) e entidades estrangeiras cuja atividade principal é administrar benefícios previdenciários (aposentadorias/pensões).

20. Quais requisitos para não tributação de lucros até 2025 (não residente)?

Aprovação até 31/12/2025 pelo órgão competente (assembleia-geral em S.A.); exigibilidade nos termos legais conforme o ato de aprovação; pagamento/crédito/emprego/entrega até 2028. Valor registrado no passivo, fora do cálculo de juros sobre capital próprio.

21. Para governos/fundos soberanos/entidades previdenciárias, importa o ano do lucro?

Não — o afastamento da tributação vale independentemente do ano-calendário em que o lucro foi apurado.

22. Para não residente, existe piso de R\$50.000,00?

Não — a tributação de 10% aplica-se independentemente do valor pago.

23. Qual código de receita no DARF (não residente)?

Mesmo código: "1841 — IRRF — Lucros ou Dividendos".

24. Capitalização de lucros é tributada (art. 10, §4º)?

A partir de 2026, sim — capitalizar configura "emprego", fato gerador do IR, tributado a 10% como regra.

25. Capitalização de lucros até 2025, aprovada em 2025, é tributada?

Não, sob as mesmas condições da Q13: resultado até 2025, aprovação até 31/12/2025, exigibilidade conforme legislação e ato de aprovação.

26. Devolução de capital social é tributada?

Mesma regra da Q14: ganho de capital se exceder o custo de aquisição; sem prazo mínimo definido; reduções em desacordo com normas de Direito Privado podem reverter a isenção; regime de altas rendas exclui ganho de capital, exceto operações em bolsa/balcão.

27. Capitalização após 31/12/2025 é sujeita ao IRRF?

Sim — capitalizar é "emprego", fato gerador do IR, tributado a 10% como regra geral.

28. Como as entidades estrangeiras de previdência devem ser constituídas?

O afastamento vale para a entidade ou outros arranjos jurídicos — incluindo fundos e veículos de investimento — formados por lei ou de outra forma, conforme a legislação do país estrangeiro.

29. Entidade que recebe também poupança soberana mantém a isenção?

Sim — receber contribuições da poupança soberana de países estrangeiros e administrá-las em favor dos respectivos governos não descumpre o requisito da lei.

30. Pagamento a veículo de investimento detido por esses beneficiários mantém a isenção?

Sim — a isenção se estende a quaisquer entidades ou arranjos jurídicos integralmente detidos, direta ou indiretamente, por governos estrangeiros, fundos soberanos ou entidades previdenciárias.

Fonte: Receita Federal — "Perguntas e Respostas: Tributação de Altas Rendas, Considerações sobre Lucros e Dividendos" (www.gov.br/receitafederal).

30 perguntas, uma decisão: planejar antes de 2026.

A janela de transição — aprovar até 31/12/2025, pagar até 2028 — é o ponto central de qualquer planejamento sobre lucros acumulados.